

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5764/2538

นาย สมคิด ชวรัตน์เจริญกิจ
นาย ประกิจ หาญพัฒนกิจพานิช

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1390, มาตรา 1393

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ที่ดินโฉนดเลขที่1915และ23121ทั้ง2แปลงและที่ดินอีก6แปลงตามโฉนดเลขที่23115ถึง23120เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยแต่ผู้เดียวจำเลยชอบที่จะจดทะเบียนการจำยอมในที่ดินทั้ง2แปลงให้แก่ที่ดินของจำเลยอีก6แปลงได้ทั้งการจดทะเบียนการจำยอมของจำเลยดังกล่าวก็มีใช่เป็นการจำหน่ายหรือทำให้การจำยอมของโจทก์ตกไปในบังคับแห่งสิทธิอื่นการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจำยอมของโจทก์ต้องลดลงไปหรือ*เสื่อมความสะดวกแก่การใช้แต่อย่างใด

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนสิ่งกีดขวางทุกชนิดและนำสิ่งกีดขวางออกจากทางภาระจำยอมตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยไปดำเนินการจดทะเบียนทางภาระจำยอมในที่ดินโฉนดเลขที่ 1915 เลขที่ดิน1473 ตำบลวัดกัลยาณ์ (บางไผ่ไผ่ฝ่งเหนือ)อำเภอธนบุรี (บางลำภูล่าง) กรุงเทพมหานคร ตามเนื้อที่ดินทั้งหมดในโฉนด ที่ดินโฉนดเลขที่ 23121 เลขที่ดิน 12937ตำบลคลองสาน (บางไผ่ไผ่ฝ่งเหนือ) อำเภอคลองสาน (บางลำภูล่าง)กรุงเทพมหานคร ตาม

เนื้อที่ดินทั้งหมดในโฉนด และที่ดินโฉนดเลขที่ 23122 เลขที่ดิน 12938 ตำบล คลองसान (บางไส้ไก่ฝัวเหนือ)อำเภอคลองसान (บางลำภูล่าง) กรุงเทพมหานคร ใน เนื้อที่ดินต่อเนื่องกับทางภารจำยอมม*สายที่ 1 ออกสู่ทางสาธารณประโยชน์โดยให้มีความกว้าง 4 เมตร ให้แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 16281เลขที่ดิน 8777 ตำบลคลองसान (บางไส้ไก่ฝัวเหนือ)อำเภอคลองसान (บางลำภูล่าง) กรุงเทพมหานคร หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษานี้แทนการแสดงเจตนาของจำเลยกับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 294,000 บาท และค่าเสียหายต่อไปอีกวันละ 700 บาท นับจากวันฟ้อง (26 กันยายน 2532) ไปจนกว่าจำเลยรื้อถอนและนำสิ่งกีดขวางตามสัญญาประนีประนอมยอมความจำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวก่อนพิพากษา โดยจำเลยขออนุญาตทำนิติกรรมจดทะเบียนการจำยอมในที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 1915,23121 และ 23122 ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 23115ถึง 23120 ตำบลคลองसान (บางไส้ไก่ฝัวเหนือ)อำเภอคลองसान (บางลำภูล่าง) กรุงเทพมหานคร

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยทำนิติกรรมจดทะเบียนการจำยอมในที่ดินพิพาทให้แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 23115 ถึง 23120ตำบลคลองसान (บางไส้ไก่ฝัวเหนือ) อำเภอคลองसान (บางลำภูล่าง)กรุงเทพมหานคร ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัย ที่โจทก์ฎีกาว่า ที่ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้จำเลยทำนิติกรรมจดทะเบียนการจำยอมในที่ดินโฉนดเลขที่ 1915เลขที่ดิน 1473 และที่ดินโฉนดเลขที่ 23121 เลขที่ดิน 12937ให้แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 23115 ถึง 23120ตำบลคลองसान

(บางใส่ไก่ผึ่งเหนียว) อำเภอลองสาน (บางล่ำภู่ง)กรุงเทพมหานคร ด้วย จะทำให้
โจทก์เสียประโยชน์และขัดขวางการบังคับคดีตามคำพิพากษาถ้า จำเลยแพ้คดีโจทก์
กับเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจำยอมของโจทก์ลดลงหรือเสื่อมความสะดวกไปนั้น
เห็นว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 1915 และ 23121 ทั้ง 2 แปลงดังกล่าวและที่ดินอีก 6
แปลง ตามโฉนดเลขที่ 23115 ถึง23120 เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยแต่ผู้เดียว จำเลย
ชอบที่จะจดทะเบียนการจำยอมในที่ดินทั้ง 2 แปลงดังกล่าวให้แก่ที่ดินของจำเลยอีก
6 แปลง ได้ ทั้งการจดทะเบียนการจำยอมของจำเลยดังกล่าวก็มิใช่เป็นการจำหน่าย
หรือทำให้การจำยอมของโจทก์ตกไปในบังคับแห่งสิทธิอื่น การกระทำของจำเลยจึง
ไม่เป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจำยอมของโจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นต้องลด
ลงไปหรือเสื่อมความสะดวกแก่การใช้แต่อย่างใด

พิพากษายืน

(บรรเทิง มุลพรม-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ